

do, a sí mismo. La mejora o degradación del ambiente beneficia o perjudica a toda la población, porque es un bien que pertenece a la esfera social y transindividual, y de allí deriva la particular energía con que los jueces deben actuar para hacer efectivos estos mandatos constitucionales.

19) Que para la prosecución de estos objetos procesales, no existe la información adecuada, ya que la demanda no ilustra al tribunal aspectos esenciales sobre la cuestión litigiosa. El escrito introductorio tampoco se basa en estudios actualizados, ya que se remite a publicaciones periodísticas o a informes presentados por diversos organismos hace varios años. En cuanto al bien que la demanda denomina "reversible", se pretende la creación de un fondo público que ascienda, como mínimo, a quinientos millones de dólares, para atender a la recomposición del ambiente y la satisfacción de las indemnizaciones. Sin embargo, no se aporta ningún elemento serio que permita fundar esa decisión por parte de esta Corte Suprema. En cuanto al bien que denomina "irreversible" las demandantes peticionan el pago de una suma de dinero en concepto de daño moral colectivo. Se pretende darle una finalidad satisfactiva y se pide una obra que implique un disfrute para la comunidad, pero no se aporta ningún elemento que permita identificar cuál sería esa obra y cuáles sus beneficios satisfactivos.

20) Que con arreglo a lo expresado en los considerandos anteriores, corresponde hacer uso de las facultades ordenatorias e instructorias que la ley confiere al Tribunal (art. 32, ley 25.675), a fin de proteger efectivamente el interés general.

Por ello se resuelve:

I. No hacer lugar a la acumulación objetiva de pretensiones según el alcance precisado en el considerando 6°.

II. Declarar la competencia originaria del Tribunal con respecto a las pretensiones concernientes a la prevención, recomposición y el resarcimiento del daño colectivo individualizadas en el punto 7 del escrito de demanda.

III. Declarar la incompetencia de esta Corte para conocer en su instancia originaria con respecto a la demanda por el resarcimiento de los daños y perjuicios individuales reclamados en el punto 6. del escrito de demanda.

IV. Requerir a las empresas demandadas para que en el plazo de treinta días informen sobre los siguientes puntos:

1. Líquidos que arrojan al río, su volumen, cantidad y descripción.

2. Si existen sistemas de tratamiento de los residuos;

3. Si tienen seguros contratados en los términos del art. 22 de la ley 25.675 (art. 22: Toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir; asimismo, según el caso y las posibilidades, podrá integrar un fondo de restauración ambiental que posibilite la instrumentación de acciones de reparación".

V. Requerir al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires y al Cofema para que en el plazo de treinta días y en los términos de la ley 25.675:

Presenten un plan integrado (art. 5°): Los distintos niveles de gobierno integrarán en todas sus decisiones y actividades previsiones de carácter ambiental, tendientes a asegurar el cumplimiento de los principios enunciados en la presente ley, basado en el principio de progresividad (art. 4) el que prevé que los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual, a través de metas interinas y finales proyectadas en un cronograma temporal. Dicho plan deberá contemplar:

1. Un ordenamiento ambiental del territorio (arts. 8, 9 y 10).

2. El control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas (art. 10) "teniendo en cuenta los aspectos políticos, físicos, sociales, tecnológicos, culturales, económicos, jurídicos y ecológicos de la realidad local, regional y nacional, deberá asegurar el uso ambientalmente adecuado de los recursos ambientales, posibilitar la máxima producción y utilización de los diferentes ecosistemas, garantizar la mínima degradación y desaprovechamiento y, promover la participación social en las decisiones fundamentales del desarrollo sustentable".

3. Estudio de impacto ambiental de las cuarenta y cuatro empresas involucradas, y si no los tuviera, los requerirá en forma inmediata.

4. Un programa de educación ambiental (art. 14: La educación ambiental constituye el instrumento básico para generar en los ciudadanos, valores, comportamientos y actitu-

des que sean acordes con un ambiente equilibrado, propendan a la preservación de los recursos naturales y su utilización sostenible, y mejoren la calidad de vida de la población).

5. Un programa de información ambiental pública a todo el que la requiera, especialmente los ciudadanos del área territorial involucrada: Art. 16: "Las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, deberán proporcionar la información que esté relacionada con la calidad ambiental y referida a las actividades que desarrollan. Todo habitante podrá obtener de las autoridades la información ambiental que administren y que no se encuentre contemplada legalmente como reservada." (Art. 18: "Las autoridades serán responsables de informar sobre el estado del ambiente y los posibles efectos que sobre el puedan provocar las actividades antrópicas actuales y proyectadas. El Poder Ejecutivo, a través de los organismos competentes, elaborará un informe anual sobre la situación ambiental del país que presentará al Congreso de la Nación. El referido informe contendrá un análisis y evaluación sobre el estado de la sustentabilidad ambiental en lo ecológico, económico, social y cultural de todo el territorio nacional".

VI. Convocar a una audiencia pública a realizarse en la sede de esta Corte el día 5 de septiembre de 2006 a las once, en la cual las partes deberán informar en forma oral y pública al Tribunal sobre el contenido de lo solicitado en el punto anterior.

VII. Hacer saber a la actora que deberá aportar a su escrito de demanda, en el plazo de treinta días, la información requerida según el alcance establecido en el considerando 19.

VIII. Diferir hasta que se cumpla con el recaudo señalado y la celebración de la audiencia el tratamiento y decisión de las medidas cautelares requeridas.

IX. Hacer saber a las demandadas que la información requerida en los puntos precedentes deberán acompañarla también en soporte informático. Notifíquese. — Enrique S. Petracchi. — Elena I. Highton de Nolasco. — Carlos S. Fayt (según su voto). — Juan C. Maqueda. — Ricardo L. Lorenzetti. — Carmen M. Argibay.

Voto del doctor Fayt

Que el infrascripto coincide con los considerandos del 1° al 7° del proyecto de la mayoría.

Considerando: 8°) Que esa declaración no comprende a la pretensión que tiene por objeto la indemnización de los daños individuales que los demandantes invocan sufrir en sus derechos patrimoniales y extrapatrimoniales.

Ello es así porque en el caso se encuentra en juego el poder de policía de salubridad o medio ambiente, al que resultan aplicables idénticas conclusiones que las expuestas por este Tribunal en materia del nacimiento de responsabilidad por el ejercicio del poder de policía de seguridad.

En consecuencia, el ejercicio aun deficiente de ese poder de policía que corresponde al Estado —o, en su caso, a las provincias—, no resulta suficiente para atribuirle responsabilidad en un evento en el cual ninguno de sus órganos o dependencias tuvo participación, toda vez que no parece razonable pretender que su responsabilidad general en orden a la prevención de los delitos pueda llegar a involucrarlo a tal extremo en las consecuencias dañosas que ellos produzcan con motivo de hechos extraños a su intervención directa (Fallos: 312:2138; causa C.712.XL "Córdoba, Ramona Ana Remigia y otro c. Buenos Aires, Provincia de s/beneficio de litigar sin gastos", del 22 de marzo de 2005 y sus citas.

9°) Que ello excluye el carácter de parte sustancial de los estados demandados en este aspecto del reclamo, lo que determina que este último sea ajeno a la competencia originaria del Tribunal (Fallos: 316:604, entre muchísimos otros).

10) Que en virtud de lo expresado, la presente causa tendrá por objeto exclusivo la tutela del bien colectivo. En tal sentido, tiene una prioridad absoluta la prevención del daño futuro, ya que —según se alega— en el presente se trata de actos continuados que seguirán produciendo contaminación. En segundo lugar, debe perseguirse la recomposición de la polución ambiental ya causada conforme a los mecanismos que la ley prevé, y finalmente, para el supuesto de daños irreversibles, se tratará del resarcimiento.

La tutela del ambiente importa el cumplimiento de los deberes que cada uno de los ciudadanos tienen respecto del cuidado de los ríos, de la diversidad de la flora y la fauna, de los suelos colindantes, de la atmósfera. Estos deberes son el correlato que esos mismos ciudadanos tienen a disfrutar de un ambiente sano, para sí y para las generaciones futuras, porque el daño que un individuo causa al bien colectivo se lo está causando

do a sí mismo. La mejora o degradación del ambiente beneficia o perjudica a toda la población, porque es un bien que pertenece a la esfera social y transindividual, y de allí deriva la particular energía con que los jueces deben actuar para hacer efectivos estos mandatos constitucionales.

11) Que para la prosecución de estos objetos procesales, no existe la información adecuada, ya que la demanda no informa al tribunal aspectos esenciales sobre la cuestión litigiosa. El escrito introductorio tampoco se basa en estudios actualizados, ya que se remite a publicaciones periodísticas o a informes presentados por diversos organismos hace varios años. En cuanto al bien que la demanda denomina "reversible", se pretende la creación de un fondo público que ascienda, como mínimo, a quinientos millones de dólares, para atender a la recomposición del ambiente y la satisfacción de las indemnizaciones. Sin embargo, no se aporta ningún elemento serio que permita fundar esa decisión por parte de esta Corte Suprema. En cuanto al bien que denomina "irreversible" las demandantes peticionan el pago de una suma de dinero en concepto de daño moral colectivo. Se pretende darle una finalidad satisfactiva y se pide una obra que implique un disfrute para la comunidad, pero no se aporta ningún elemento que permita identificar cuál sería esa obra y cuáles sus beneficios satisfactivos.

12) Que con arreglo a lo expresado en los considerandos anteriores, corresponde hacer uso de las facultades ordenatorias e instructorias que la ley confiere al Tribunal (art. 32, ley 25.675), a fin de proteger efectivamente el interés general.

Por ello se resuelve:

I. No hacer lugar a la acumulación objetiva de pretensiones según el alcance precisado en el considerando 6°.

II. Declarar la competencia originaria del Tribunal con respecto a las pretensiones concernientes a la prevención, recomposición y el resarcimiento del daño colectivo individualizadas en el punto 7 del escrito de demanda.

III. Declarar la incompetencia de esta Corte para conocer en su instancia originaria con respecto a la demanda por el resarcimiento de los daños y perjuicios individuales reclamados en el punto 6. del escrito de demanda.

IV. Requerir a las empresas demandadas para que en el plazo de treinta días informen sobre los siguientes puntos:

1. Líquidos que arrojan al río, su volumen, cantidad y descripción.

2. Si existen sistemas de tratamiento de los residuos;

3. Si tienen seguros contratados en los términos del art. 22 de la ley 25.675 (art. 22: Toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir; asimismo, según el caso y las posibilidades, podrá integrar un fondo de restauración ambiental que posibilite la instrumentación de acciones de reparación").

V. Requerir al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires y al Cofema para que en el plazo de treinta días y en los términos de la ley 25.675:

Presenten un plan integrado (art. 5): Los distintos niveles de gobierno integrarán en todas sus decisiones y actividades previsiones de carácter ambiental, tendientes a asegurar el cumplimiento de los principios enunciados en la presente ley) basado en el principio de progresividad (art. 4) el que prevé que los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual, a través de metas interinas y finales proyectadas en un cronograma temporal. Dicho plan deberá contemplar:

1. Un ordenamiento ambiental del territorio (arts. 8, 9 y 10).

2. El control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas (art. 10) "teniendo en cuenta los aspectos políticos, físicos, sociales, tecnológicos, culturales, económicos, jurídicos y ecológicos de la realidad local, regional y nacional, deberá asegurar el uso ambientalmente adecuado de los recursos ambientales, posibilitar la máxima producción y utilización de los diferentes ecosistemas, garantizar la mínima degradación y desaprovechamiento y, promover la participación social en las decisiones fundamentales del desarrollo sustentable".

3. Estudio de impacto ambiental de las cuarenta y cuatro empresas involucradas, y si no los tuviera, los requerirá en forma inmediata.

4. Un programa de educación ambiental (art. 14: La educación ambiental constituye el instrumento básico para generar en los ciu-

dadanos, valores, comportamientos y actitudes que sean acordes con un ambiente equilibrado, propendan a la preservación de los recursos naturales y su utilización sostenible, y mejoren la calidad de vida de la población).

5. Un programa de información ambiental pública a todo el que la requiera, especialmente los ciudadanos del área territorial involucrada (Art. 16: "Las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, deberán proporcionar la información que esté relacionada con la calidad ambiental y referida a las actividades que desarrollan. Todo habitante podrá obtener de las autoridades la información ambiental que administren y que no se encuentre contemplada legalmente como reservada." (Art. 18: "Las autoridades serán responsables de informar sobre el estado del ambiente y los posibles efectos que sobre él puedan provocar las actividades antrópicas actuales y proyectadas. El Poder Ejecutivo, a través de los organismos competentes, elaborará un informe anual sobre la situación ambiental del país que presentará al Congreso de la Nación. El referido informe conten-

drá un análisis y evaluación sobre el estado de la sustentabilidad ambiental en lo ecológico, económico, social y cultural de todo el territorio nacional".

VI. Convocar a una audiencia pública a realizarse en la sede de esta Corte el día 5 de septiembre de 2006 a las once, en la cual las partes deberán informar en forma oral y pública al Tribunal sobre el contenido de lo solicitado en el punto anterior.

VII. Hacer saber a la actora que deberá aportar a su escrito de demanda, en el plazo de treinta días, la información requerida según el alcance establecido en el considerando 11.

VIII. Diferir hasta que se cumpla con el recaudo señalado y la celebración de la audiencia el tratamiento y decisión de las medidas cautelares requeridas.

IX. Hacer saber a las demandadas que la información requerida en los puntos precedentes deberán acompañarla también en soporte informático. Notifíquese. — Carlos S. Fayt.

13. MASSA, JUAN AGUSTÍN

CONSTITUCION NACIONAL

Ahorro — Anatocismo — Autonomía de la voluntad — Coeficiente de Estabilización de Referencia — Constitucionalidad — Contrato — Corte Suprema de Justicia de la Nación — Curso de los intereses — Daños y perjuicios — Decreto de necesidad y urgencia — Delegación legislativa — Depósito bancario — Derecho a ejercer industria lícita — Derecho de propiedad — Dólar — Emergencia económica — Entidad financiera — Facultades de la Corte Suprema de Justicia de la Nación — Facultades de los jueces — Facultades del Poder Ejecutivo — Facultades del Poder Legislativo — Garantías constitucionales — Gravedad institucional — Indemnización — Intereses — Interpretación contractual — Juez — Libertad contractual — Moneda extranjera — Objeto del contrato — Obligación en moneda extranjera — Obligaciones del juez — Pago a cuenta — Patrimonio — Pesificación — Sentencia — Tipo de cambio

Hechos

El titular de una caja de ahorro en dólares interpuso una acción de amparo a fin de que se declare la inconstitucionalidad del decreto 214/02 y sus normas complementarias. El juez de primera instancia hizo lugar a la acción incoada. La Cámara confirmó el fallo apelado. La entidad depositaria dedujo un recurso extraordinario. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la sentencia recurrida.

1. El actor, en su carácter de titular de una caja de ahorro en dólares, tiene derecho a obtener del banco demandado el rein-

tegro de su depósito convertido en pesos a la relación de \$ 1,40 por cada dólar, ajustado por el C.E.R. hasta el momento de su pago, más los intereses calculados a la tasa del 4% anual no capitalizable, debiendo computarse como pagos a cuenta las sumas que dicha entidad hubiese abonado con relación al referido depósito durante el transcurso del pleito, así como las que hubiera entregado en cumplimiento de medidas cautelares.

2. Teniendo en cuenta las condiciones bajo las cuales se dispuso la conversión a pesos de los depósitos bancarios pactados

en dólares, la notoria recuperación del sistema financiero y la evolución de las variables económicas, a efectos de fijar el quantum que la entidad bancaria receptora debe reintegrar al depositante, corresponde aplicar una tasa de interés del 4% anual no capitalizable, la cual contempla la totalidad de los intereses devengados con finalidad compensatoria, aun aquellos de fuente convencional.

3. La tasa de interés del 4% anual fijada para los depósitos bancarios convertidos a pesos a la relación de \$ 1,40 por cada dólar debe aplicarse, desde el momento en que comenzaron a regir las normas que restringieron su disponibilidad o desde la fecha de vencimiento del contrato en el caso de que esta última haya sido posterior a la entrada en vigor de tales normas o a partir del 28 de febrero de 2002, en el caso de que el vencimiento de aquél hubiese operado con posterioridad a esa fecha, y hasta la fecha de su efectivo pago.
4. Si bien la aplicación del C.E.R. estuvo prevista para el lapso de reprogramación de los depósitos, su vigencia debe extenderse para los casos en que sus titulares hubiesen iniciado acciones judiciales y éstas se encuentren pendientes de resolución desde que, esta es la solución que mejor se compeadece con el propósito enunciado en el 4° párrafo del art. 6 de la ley 25.561 (Adla, LXII-A, 44) en cuanto a la preservación del capital perteneciente a los ahorristas.
5. Visto que los arts. 75 inc. 11 y 76 de la Constitución Nacional facultan al Congreso y al Poder Ejecutivo, por delegación legislativa expresa y fundada, a fijar la relación de cambio entre el peso y las divisas extranjeras para reestablecer el orden económico, debe concluirse que el bloque legislativo de emergencia que fundamenta jurídicamente a la pesificación es constitucional.
6. Una interpretación contraria a la pesificación efectuada varios años después de establecida traería secuelas institucionales gravísimas, lo cual sería contrario a la pauta interpretativa que obliga a ponderar las consecuencias que derivan de las decisiones judiciales.
7. Atento al tiempo transcurrido desde que fuera promovida la acción de amparo

tendiente a obtener la declaración de inconstitucionalidad de la normativa de emergencia referida a la pesificación de los depósitos bancarios, y la trascendencia institucional de las cuestiones planteadas, resulta procedente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación haga uso de la facultad que le confiere el art. 16 segunda parte de la ley 48 (Adla, 1852-1880, 364), y en consecuencia decida sobre el fondo de la causa.

8. En virtud de que la entidad bancaria demandada deberá abonar a la actora su depósito convertido a pesos —incluyendo los intereses pactados—, a la relación de \$ 1.40 por cada dólar, ajustado por el CER, más los intereses calculados a la tasa del 4% anual, resulta inoficioso un pronunciamiento respecto de la validez o invalidez constitucional de la alteración de la moneda en que fue concertado el contrato de depósito entre las partes, en tanto ha sido preservada la sustancia del valor adquisitivo del derecho creditorio de la accionante (del voto del Dr. Fayt).
9. El hecho de que en el marco de una acción de amparo se resuelva que la entidad bancaria demandada deba abonar a la actora su depósito convertido a pesos —incluyendo los intereses pactados—, a la relación de \$ 1.40 por cada dólar, ajustado por el CER, más los intereses calculados a la tasa del 4% anual, no obsta a que el ahorrista que haya padecido perjuicios en virtud de la indisponibilidad del capital durante un prolongado lapso pueda reclamar su indemnización a través de un juicio posterior que persiga tal objeto (del voto del doctor Fayt).
10. El reintegro de la propiedad puede dilatarse en el tiempo que abarque la emergencia, pero necesariamente debe restituirse al titular, quien tiene el derecho a reclamar los daños y perjuicios que hubiera sufrido (del voto del doctor Fayt).
11. La inviolabilidad de la propiedad privada es una garantía que la Constitución Nacional consagra y cuya intangibilidad e incolumidad es un deber de la Corte Suprema de Justicia de la Nación proteger contra los avances del poder aún en casos de emergencia (del voto del doctor Fayt).

12. Si bien el decreto 214/02 dictado por el Presidente (Adla, LXII-A, 117) constituye una disposición legislativa contraria a la prohibición contenida en el art. 99, inc. 3 segundo párrafo, de la Constitución Nacional, mediante la cual se ocasionó una manifiesta privación de la propiedad —art. 17, Constitución Nacional—, razones de gravedad institucional tornan prudente arribar a una sentencia unánime en el resultado económico que ponga fin a la gran cantidad de reclamos pendientes de solución (del voto concurrente de la doctora Argibay).

13. El contrato y la propiedad tienen protección constitucional en el derecho argentino y toda limitación que se disponga es de interpretación restrictiva, dicha tutela comprende tanto la libertad de contratación, que es un aspecto de la autonomía personal a la que todo ciudadano tiene derecho —art. 19 de la Constitución Nacional—, como la de configurar el contenido del contrato, que es un supuesto del derecho a ejercer toda industria lícita —art. 14 de la Constitución Nacional— y de libertad económica dentro de las reglas de la competencia —art. 43 de la Constitución Nacional— (de la ampliación de fundamentos del doctor Lorenzetti).

14. Es regla de interpretación que todo aquel que pretenda restringir un derecho de propiedad constitucional tiene la carga argumentativa de justificar la legitimidad de su decisión; este es el efecto jurídico preciso de la calificación del contrato dentro del concepto de propiedad constitucional, ya que la regla es la libertad, mientras que toda limitación debe ser fundada (de la ampliación de fundamentos del doctor Lorenzetti).

15. El ahorro que hace el ciudadano para resguardarse frente a las inclemencias del futuro o para aumentar su patrimonio, debe ser protegido por los jueces, cualesquiera sean las finalidades lícitas que persiga el depositante, esta regla es la base de la tranquilidad que nuestro pueblo tiene derecho a gozar en una sociedad organizada, es el fundamento del respeto recíproco y es el principal impulsor del crecimiento económico que sólo puede ser realizado en el marco de instituciones estables (de la ampliación de fundamentos del doctor Lorenzetti).

CS, 2006/27/12. — Massa, Juan Agustín c. Poder Ejecutivo Nacional (*).

Buenos Aires, diciembre 27 de 2006.

Considerando: 1°) Que la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la sentencia de la anterior instancia —que había hecho lugar a la acción de amparo— en lo relativo a la declaración de invalidez del decreto 214/02 y sus normas complementarias y modificatorias, y respecto del reconocimiento del derecho de la parte actora sobre los fondos que tenía depositados en el Bank Boston en dólares estadounidenses. Al respecto, el tribunal de alzada ordenó a tal entidad bancaria que entregase a la actora la suma de cien mil dólares —o su equivalente en pesos para adquirir esa cantidad en el mercado libre de cambios— y la emplazó para que dentro de los treinta días de notificada esa sentencia presentara en autos un cronograma de pagos del monto que excediere aquel importe, el que no podría extenderse más allá del mes de septiembre de 2005 —previsto para la devolución de los depósitos en la originaria resolución (M.E.) 6/02" (fs. 155 vta.), imputando como pago a cuenta lo percibido en razón de la medida cautelar dictada en autos.

2°) Que para decidir en el sentido indicado, el a quo citó precedentes de esa Sala en los que juzgó, en síntesis, que la normativa de emergencia referente a los depósitos bancarios —en particular el art. 2° del decreto 214/02 y sus normas complementarias y modificatorias—, al disponer la conversión a pesos de los depósitos constituidos en moneda extranjera a una paridad sensiblemente inferior a la del mercado libre de cambios, provocó una mutación injustificada en la sustancia o esencia del derecho de los ahorristas, lo cual produjo una profunda y también injustificada lesión a su derecho de propiedad.

3°) Que contra tal sentencia, la entidad depositaria (Bank Boston NA) dedujo recur-

(*) Publicado en: Sup. Esp. Pesificación de los depósitos bancarios 2006 (diciembre), 45, con nota de Eduardo S. Barcesat; Alberto B. Bianchi; Roberto J. Boico; Walter F. Carnota; Andrés Gil Domínguez; Douglas Elésp; María Angélica Gelli; Horacio Tomás Liendo (h.); Pablo L. Manili - DJ 10/01/2007, 54, con nota de Andrés Gil Domínguez; Walter F. Carnota - DJ 07/02/2007, 234, con nota de Pablo Descalzi - IAP 2007-3, 306 - DJ 14/02/2007, 306, con nota de Gregorio Jorge Larroca - Sup. Esp. La emergencia y el caso Massa 2007 (febrero), 113 - LA LEY 13/04/2007, 7, con nota de Pedro Marcelo Sexe - Sup. Const 2007 (junio), 25, con nota de María Rosa Cilurzo.

so extraordinario que fue concedido por el a quo en cuanto se encuentra en discusión la constitucionalidad del decreto 214/02 y sus normas complementarias y modificatorias, y denegado en lo referente a la tacha de arbitrariedad (confr. auto de fs. 182/183).

4°) Que el actor promovió este amparo en razón de ser titular de una caja de ahorros en dólares, abierta en el Bank Boston NA, cuyo saldo al 31 de diciembre de 2001 era de US\$ 184.475,75 (confr. fs. 2/5, 7 y 31), que resultó afectada por las normas de emergencia dictadas en aquel momento (ley 25.561, decretos 1570/01, 71/02, 141/02 y 214/02, entre otras), a las cuales aquél tacha de inconstitucionales.

5°) Que a raíz de la medida cautelar dictada en autos (fs. 42/43), el actor obtuvo la entrega de US\$ 44.803 (fs. 49). Posteriormente, al haber obtenido sentencias favorables en primera y en segunda instancia, el accionante solicitó su ejecución en los términos del art. 258 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, lo cual fue admitido por la cámara en el mismo auto por el cual concedió el recurso extraordinario, en la medida en que su decisión fue confirmatoria de lo resuelto en la anterior instancia. A fs. 188 consta la formación del incidente respectivo.

6°) Que a partir de los últimos meses del año 2001 se produjo en la República Argentina una gravísima crisis —de alcances nunca antes vistos en la historia de nuestro país— que no sólo afectó a las relaciones económico-financieras sino que trascendió a todos los ámbitos sociales e institucionales. Por ser concisa, y por haber sido padecida de una u otra manera por todos los argentinos, resulta innecesario extenderse en la descripción de esa crisis.

7°) Que en el contexto de la aludida situación de emergencia el Estado Nacional dictó medidas por las cuales se restringió la disponibilidad de los depósitos bancarios y se estableció la conversión a pesos de los efectuados en moneda extranjera (confr., entre otros, decretos 1570/01; ley 25.561 y decreto 214/02). Ello dio lugar a la promoción de una cantidad extraordinaria de acciones de amparo por parte de quienes se sintieron afectados por tales medidas, lo cual generó una situación sin precedentes en los tribunales federales de todo el país. Muchas de esas causas se encuentran actualmente radicadas en la Corte.

8°) Que en tales condiciones, corresponde que este Tribunal, como cabeza del Poder

Judicial de la Nación y habida cuenta del nítido carácter federal de las cuestiones planteadas en las aludidas causas —que habilita su intervención en los términos del art. 14 de la ley 48— decida de modo definitivo las cuestiones tan largamente discutidas entre los depositantes y las entidades bancarias.

9°) Que ello implica, por cierto, el ejercicio de la más alta función institucional asignada a esta Corte, en atención a la naturaleza de la materia debatida —la constitucionalidad de las normas dictadas para superar la situación de emergencia antes aludida— y el interés de amplios sectores de la sociedad en la decisión de estas causas.

10) Que tal respuesta institucional, a adoptarse mediante la presente sentencia, es el fruto de una decisión consensuada entre los ministros que integran esta Corte. La obtención de tal consenso, en aras del elevado propósito de poner fin a un litigio de indudable trascendencia institucional y social; determina que quienes la suscriben lo hagan sin perjuicio de las apreciaciones formuladas en conocidos precedentes sobre determinados aspectos de las cuestiones debatidas.

11) Que esta sentencia constituye, por lo tanto, el corolario de un prolongado y fecundo debate entre los miembros de este Tribunal que, en pos de dar una respuesta institucional a una controversia de inusitadas características, han dado prioridad a los puntos de coincidencia en cuanto a la ponderación de los resultados para lograr la paz social, que es la más alta función que le cabe a la Corte Suprema siguiendo los lineamientos fijados en el Preámbulo de la Constitución Nacional.

12) Que a lo expresado debe añadirse la insoslayable consideración de las circunstancias actualmente existentes, que deben ser ponderadas en virtud de la invariable jurisprudencia de esta Corte según la cual sus sentencias deben atender a la situación existente al momento de decidir (Fallos: 311:870; 314:568; 315:2684; 318:342, entre muchos otros).

13) Que, como es sabido, los depósitos existentes en el sistema financiero a fines del año 2001 fueron sometidos inicialmente a restricciones a su disponibilidad que se tradujeron poco tiempo después —en lo que respecta a imposiciones como la que dio origen a estos autos— en un régimen de reprogramación. Además, los constituidos en moneda extranjera, fueron convertidos a pesos a la relación de \$ 1,40 por cada dólar estadounidense y ajustados por el coeficiente de estabilización

de referencia (CER) sin perjuicio del reconocimiento de intereses (confr. arts. 2 y 4 del decreto 214/02).

14) Que al haber vencido los plazos de reprogramación, ha cesado la indisponibilidad que pesó sobre tales depósitos, sin perjuicio de la que pudiere resultar de su afectación a causas judiciales en trámite. El problema se circunscribe, por lo tanto, al quantum que la entidad bancaria receptora de la imposición debe abonar al depositante. En lo referente a tal cuestión corresponde, en primer lugar, establecer, con arreglo a la normativa de emergencia —y según los alcances que a ella corresponde otorgar conforme el juicio de esta Corte en el contexto de la situación suscitada— sobre qué bases debe determinarse la obligación de las entidades bancarias emergente de los respectivos contratos de depósito para verificar si su resultado, en las actuales circunstancias, conduce a un menoscabo del derecho constitucional de propiedad (arts. 14 y 17 de la Constitución Nacional) aducido por los demandantes.

15) Que al respecto cabe destacar en primer lugar que si bien la aplicación del CER estuvo prevista para el lapso de la reprogramación de los depósitos, su vigencia debe extenderse para los casos en que sus titulares hubiesen iniciado acciones judiciales y éstas se encuentren pendientes de resolución. En efecto, más allá del sustento que esta conclusión puede encontrar en lo dispuesto en el punto 6.5 de la Comunicación A 3828 del Banco Central, ella es la que mejor se adecua al propósito enunciado en el art. 6°, párrafo cuarto, de la ley 25.561 y sus modificatorias en cuanto a la preservación del capital perteneciente a los ahorristas que hubieren realizado depósitos en entidades financieras a la fecha de entrada en vigencia del decreto 1570/01.

16) Que el art. 4 del decreto 214/02 establece que, además de la aplicación del coeficiente al que se hizo referencia, "se aplicará una tasa de interés mínima para los depósitos y máxima para los préstamos". En el caso de los depósitos —que es el que tiene relevancia en causas como la presente— el Banco Central fijó esa tasa en el 2% nominal anual, dejando a salvo la mayor que pudiese pactarse (confr. punto 2.2 de la Comunicación A 3828, apartados i y iv), puesto que el mencionado artículo del decreto 214 no impide que se acuerde las partes en litigio, el Tribunal se encuentra facultado para establecer la tasa de interés que estime más adecuada.

17) Que en función de lo expuesto, teniendo en cuenta las condiciones bajo las cuales fue dispuesta la conversión a pesos de los depósitos en dólares, la notoria recuperación y el fortalecimiento del sistema financiero respecto de su situación —cercana al colapso— existente en la época en que se dictaron las medidas en examen, y la evolución de las variables económicas, resulta adecuado fijar una tasa de interés del 4% anual, no capitalizable. La tasa de interés fijada por la autoridad regulatoria y ampliada judicialmente mediante esta decisión, contempla la totalidad de los intereses devengados con finalidad compensatoria, aun aquellos de fuente convencional, y por lo tanto debe ser íntegramente soportada por el banco deudor.

18) Que el mencionado interés del 4% debe aplicarse desde el momento en que comenzaron a regir las normas que dispusieron restricciones a la disponibilidad de los depósitos bancarios o desde la fecha de vencimiento del contrato en el caso de que esta última haya sido posterior a la entrada en vigencia de tales normas o a partir del 28 de febrero de 2002, en el supuesto de que el vencimiento de aquél hubiese operado con posterioridad a esa fecha (confr. punto 1.3 de la Comunicación A 3828 del Banco Central), en la inteligencia de que no podrá superponerse en un mismo lapso el interés aquí establecido con el contractualmente pactado, y hasta la fecha de su efectivo pago.

19) Que, en síntesis, de lo expresado en los considerandos anteriores resulta que la entidad bancaria debe abonar a la actora su depósito —incluyendo los intereses pactados con la limitación temporal señalada— convertido a pesos, a la ya indicada relación de \$ 1,40 por cada dólar, ajustado por el CER, más los intereses calculados a la tasa del 4% anual.

20) Que con esta comprensión, y en virtud del resultado que se obtiene según lo expuesto en el considerando que antecede, cabe concluir que la aplicación de la normativa de emergencia, que ha dado motivo a la promoción de este amparo y de muchos otros litigios, no ocasiona lesión al derecho de propiedad de la actora.

21) Que en el presente caso cabe examinar la compatibilidad de la protección del patrimonio del ahorrista, afirmada en considerandos anteriores, con la regulación general del régimen monetario y la fijación del valor de la moneda. Sobre este aspecto ha habido precedentes constantes acerca de su constitucionalidad fundados en el principio de la "so-

beranía monetaria" (Fallos: 52:413, 431 y 149:187, 195). El Congreso y el Poder Ejecutivo, por delegación legislativa expresa y fundada, están facultados para fijar la relación de cambio entre el peso y las divisas extranjeras a fin de restablecer el orden público económico (arts. 75, inc. 11, y 76 de la Constitución Nacional). Siguiendo esta centenaria jurisprudencia, el bloque legislativo de emergencia que fundamenta jurídicamente la regla general de la pesificación es constitucional, coincidiendo, en este aspecto, con lo ya resuelto por esta Corte (confr. causa "Bustos", Fallos: 327:4495 — LA LEY, 2004-F, 713—), sin perjuicio de lo que se opine sobre su conveniencia.

Una interpretación contraria a esta regla fundamental del funcionamiento económico, efectuada años después de establecida, traería secuelas institucionales gravísimas, lo cual sería contrario al canon interpretativo que obliga a ponderar las consecuencias que derivan de las decisiones judiciales (Fallos: 312:156).

De acuerdo con esta centenaria jurisprudencia y en las circunstancias actuales resulta evidente que no se ocasiona lesión al derecho de propiedad.

22) Que no obsta a lo precedentemente señalado la circunstancia de que la actora haya obtenido a lo largo de este pleito la entrega de sumas de dinero provenientes del depósito sobre el que versan estas actuaciones, ya que tales percepciones deben ser tomadas como pagos a cuenta e imputadas como tales.

23) Que dado el tiempo transcurrido desde que se iniciaron los presentes autos, y la trascendencia institucional de las cuestiones planteadas, el Tribunal estima que corresponde hacer uso de la facultad que le confiere el art. 16, segunda parte, de la ley 48 y decidir, en consecuencia sobre el fondo de la causa (confr. Fallos: 189:292; 212:64; 214:650; 220:1107; 223:172; 240:356; 311:762 y 1003, entre otros).

Por ello, se declara procedente el recurso extraordinario, y se deja sin efecto la sentencia apelada; sin perjuicio de lo cual, en virtud de los fundamentos de la presente, se declara el derecho de la actora a obtener de la entidad bancaria el reintegro de su depósito convertido en pesos a la relación de \$ 1,40 por cada dólar estadounidense, ajustado por el CER hasta el momento de su pago, más la aplicación sobre el monto así obtenido de intereses a la tasa del 4% anual —no capitali-

zable— debiendo computarse como pagos a cuenta las sumas que —con relación a dicho depósito— hubiese abonado la aludida entidad a lo largo de este pleito, así como las que hubiera entregado en cumplimiento de medidas cautelares. El reconocimiento de tal derecho lo es, en su caso, con el límite pecuniario que resulta de lo decidido por la cámara, en tanto su sentencia no ha sido apelada por la actora. Las costas de esta instancia se distribuyen en el orden causado en atención a los fundamentos de la presente (art. 68, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). En lo atinente a las irrogadas en las anteriores instancias, en virtud de la excepcional situación suscitada en esta clase de causas, se mantiene lo dispuesto sobre el punto por el tribunal a quo. — Elena I. Highton de Nolasco. — Carlos S. Fayt (según su voto). — E. Raúl Zaffaroni. — Ricardo L. Lorenzetti (con ampliación de fundamentos). — Carmen M. Argibay (según su voto).

Omissis...

Ampliación de fundamentos del doctor Lorenzetti:

Considerando: 24) Que conforme surge del considerando anterior, se admite el derecho del ahorrista a la restitución del cien por ciento de su crédito en pesos, lo cual requiere una ampliación de fundamentos para satisfacer el derecho de los actores y demandados a conocer la razón de las decisiones judiciales que los afectan.

Que para dictar esta sentencia, se ha debido tener en cuenta: 1) que la legislación promulgada en los años 2001 y 2002, ha tenido como base precedentes de esta propia Corte y que afectaría la seguridad jurídica cambiarlos retroactivamente; 2) que, habiendo transcurrido casi cinco años de los hechos, deben considerarse las implicancias sobre miles de situaciones jurídicas particulares que han tenido una variedad de soluciones transaccionales o judiciales ya consolidadas; 3) que es necesario evaluar las consecuencias sobre las reglas macroeconómicas fijadas reiteradamente por parte del Honorable Congreso de la Nación en el período mencionado; 4) que la interpretación que los jueces realicen sobre la protección constitucional del contrato y de la propiedad tiene efectos importantísimos sobre la evolución futura de las instituciones; 5) que, con arreglo a los precedentes de esta Corte, cabe prescindir de la declaración de inconstitucionalidad de una norma cuando se puede encontrar la solución en el derecho vigente; 6) que han habido diferen-

tes opiniones entre los jueces que, en gran medida, reflejan la disparidad de criterios existentes en la sociedad, 7) que es necesario dar una solución definitiva a este tipo de pleitos para alcanzar la paz social sobre la base de considerar los resultados y en especial el respeto del patrimonio del ahorrista, cumpliendo así la misión institucional que la Constitución confiere a esta Corte Suprema.

Que expresado el contexto en el que se debe dictar la presente decisión, es necesario identificar los principios que rigen nuestro sistema constitucional, cuyo seguimiento debe ser la base para evitar la repetición futura de los graves sucesos que ha vivido la república y que afectaron a sus ciudadanos.

25) Que el contrato y la propiedad tienen protección constitucional en el derecho argentino y toda limitación que se disponga es de interpretación restrictiva.

Esta tutela comprende tanto la libertad de contratar, que es un aspecto de la autonomía personal a la que todo ciudadano tiene derecho (art. 19 Constitución Nacional), como la de configurar el contenido del contrato, que es un supuesto del derecho a ejercer una industria lícita (art. 14 Constitución Nacional) y de libertad económica dentro de las relaciones de competencia (art. 43 Constitución Nacional). La libertad de contratar, de competir y de configurar el contenido de un contrato, constituyen una posición jurídica que esta Corte debe proteger como tribunal de las garantías constitucionales. Es en este sentido que debe ser interpretado el término "propiedad" constitucional (art. 17 Constitución Nacional). No se trata de indagar si hay un derecho real o creditorio, sino de afirmar que la libertad, el derecho subjetivo y la posición jurídica relativas al contrato tienen rango constitucional. Esta es la interpretación consolidada por los precedentes de este Tribunal al sostener "que el vocablo propiedad, empleado por la Constitución comprende, como lo ha dicho esta Corte, todos los intereses apreciables que un ser humano puede poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y de su libertad. Todo derecho que tenga un valor reconocido como tal por la ley, sea que se origine en las relaciones privadas sea que nazca de actos administrativos, integra el concepto constitucional de propiedad a condición, de que su titular disponga de una acción contra cualquiera que intente interrumpirlo en el goce del mismo" (Fallos: 145:307; Fallos: 172:21, disidencia del juez Repetto).

26) Que es regla de interpretación que todo aquel que pretenda restringir un derecho de

propiedad constitucional tiene la carga argumentativa de justificar la legitimidad de su decisión. Este es el efecto jurídico preciso de la calificación del contrato dentro del concepto de propiedad constitucional, ya que la regla es la libertad, mientras toda limitación es una excepción que debe ser fundada.

Que en esta causa se discute la legitimidad de la restricción impuesta por razones de emergencia económica a la libertad de configurar el contenido del contrato y la afectación de la posición contractual.

Que el significado de la restricción admisible surge de la interpretación de la Constitución, consistente con la jurisprudencia de esta Corte, teniendo en cuenta las consecuencias que ella ha tenido en la práctica constitucional.

27) Que el estudio de los principales precedentes de este Tribunal sobre la extensión con que puede ser afectado un derecho contractual por razones de emergencia económica, muestra el claro predominio de una interpretación tolerante de amplias restricciones.

Que la referida interpretación amplia fue sostenida en un largo período histórico y por numerosos jueces integrantes de esta Corte. En el año 1922, en el precedente "Ercolano" (Fallos: 136:161), con el voto de los jueces Palacio, Figueroa Alcorta y Méndez, el Tribunal declaró que la ley 11.157, que prohibía cobrar, durante dos años contados desde su promulgación, por la locación de casas, piezas y departamentos, destinados a habitación, comercio o industria, un precio mayor que el que se pagaba por los mismos el 1° de enero de 1920 era constitucional. En el año 1934, en el precedente "Avico, Oscar" (Fallos: 172:21), con el voto de los jueces Sagarna, Pera, Linares, Nazar Anchorena, la Corte declaró la constitucionalidad de la ley 11.741, que reducía el interés y prorrogaba el plazo para el pago del capital en un préstamo hipotecario. En el año 1944, en el precedente "Pedro Inchauspe Hnos." (Fallos: 199:483 — La Ley Online—), con el voto de los jueces Repetto, Sagarna, Nazar Anchorena y Ramos Mejía, esta Corte dijo que, entre los criterios amplios y restringidos, había optado por el criterio "amplio porque está más de acuerdo con nuestra Constitución, que no ha reconocido derechos absolutos de propiedad ni de libertad, sino limitados por las leyes reglamentarias de los mismos...". En el año 1990, en el precedente "Peralta, Luis A. y otro" (Fallos: 313:1513), con el voto de los jueces Ricardo Levene (h.), Mariano Cavagna Martínez, Carlos Fayt, Rodolfo Barra, Julio Nazareno y

Eduardo Moliné O'Connor —los jueces Belluscio y Oyhanarte firmaron sendas disidencias de fundamentos—, se consideró constitucional el decreto 36/90 en cuanto dispuso que la devolución de los depósitos a plazo fijo que excediesen determinada cantidad, fuesen abonados con títulos de la deuda pública, afirmando esta Corte que “de las medidas adoptadas por el gobierno no resulta menoscabo de la propiedad protegida por el art. 17 de la Constitución Nacional”.

28) Que si bien ha sido minoritaria, ha existido también una interpretación más restrictiva de las intervenciones legales en los contratos por razones de emergencia económica. Pueden recordarse el voto del juez Bermejo, dado en el año 1922, en el precedente “Ercolano, Agustín” (Fallos: 136:161), el del juez Repetto, en el año 1934, en el precedente “Avico, Oscar” (Fallos: 172:21) o el del juez Boffi Boggero, en el año 1960, en el precedente “Cine Callao” (Fallos: 247:121 —Supl. Emergencia Económica y Teoría del Derecho 2003-142—).

29) Que resulta necesario establecer criterios de corrección para una interpretación estable, compatible con los valores constitucionales y apta para constituirse en una base sólida para el futuro de la Nación.

Las reglas de la Constitución han sido expresadas con sabia amplitud, para permitir su adaptación a los tiempos, pero esta labor no debe desnaturalizar los valores y principios, ya que siempre debe buscarse la coherencia sobre la base de que no hay un sistema jurídico emergencial o de hecho extraño al que tiene como base la Carta Magna.

Es un principio que todos los individuos tienen derechos fundamentales con un contenido mínimo, para que puedan desplegar plenamente su valor eminente como agentes morales autónomos, que constituyen la base de la dignidad humana, y que esta Corte debe tutelar. El ahorro que hace el ciudadano para resguardarse frente a las inclemencias del futuro o para aumentar su patrimonio, debe ser protegido por los jueces, cualesquiera sean las finalidades lícitas que per-

siga el depositante. Esta regla es la base de la tranquilidad que nuestro pueblo tiene derecho a gozar en una sociedad organizada, es el fundamento del respeto recíproco y es el principal impulsor del crecimiento económico que sólo puede ser realizado en el marco de instituciones estables.

30) Que también cabe valorar las consecuencias de la amplia tolerancia a las restricciones de los derechos contractuales por razones de emergencia consolidada a lo largo más de setenta años.

Las legislaciones de excepción tienen un plazo para que se produzca su propia extinción, pero su prórroga y su reiteración han inutilizado los mecanismos de autodestrucción y han alimentado los que permiten su conservación. De tal modo la excepción se ha convertido en regla y los remedios normales han sido sustituidos por la anomalía de los remedios. Esta fundamentación de la regla de derecho debilita el compromiso de los individuos con las leyes y los contratos, ya que la emergencia permanente destruye todo cálculo de riesgos y restringe el funcionamiento económico.

Que el derecho es experiencia y ella nos enseña de modo concluyente que la emergencia reiterada ha generado más emergencia e inseguridad y que es necesario volver a la normalidad.

Que la Constitución y la ley deben actuar como mecanismos de compromiso elaborados por el cuerpo político con el fin de protegerse a sí mismo contra la previsible tendencia humana a tomar decisiones precipitadas. Quienes redactaron nuestra Constitución sabían lo que eran las emergencias ya que obraron en un momento en que la Nación misma estaba en peligro de disolución, pero decidieron sujetarse rígidamente a una Carta Magna con el propósito de no caer en la tentación de apartarse de ella frente a necesidades del momento.

Un sistema estable de reglas y no su apartamiento por necesidades urgentes es lo que permite construir un Estado de Derecho.—
Ricardo L. Lorenzetti.

BIBLIOGRAFÍA

ALBERDI, JUAN B., “Escritos Póstumos”, Buenos Aires, 1899.

ALLI ARANGUREN, JUAN-CRUZ, “Derecho Administrativo y Globalización”, Valencia, 2004.

ALTERINI, ATILIO ANÍBAL, “Lesión al crédito responsabilidad del Estado”, Buenos Aires, 1990.

ALTMARK, DANIEL y MOLINA QUIROGA, EDUARDO, “Régimen jurídico del banco de datos” (vol. 6 de “Informática y Derecho”), Buenos Aires, 1998.

ALVAREZ CONDE, ENRIQUE, “Curso de Derecho Constitucional”, Madrid, 1992.

ARMAGNAGUE, JUAN FERNANDO, Juicio político y jurado de enjuiciamiento en la nueva Constitución Nacional, Buenos Aires, 1995.

— “Derecho a la información, habeas data e Internet”, Buenos Aires, 2002.

ARMAGNAGUE, JUAN FERNANDO (Director), y CARNOTA, WALTER F., (Coordinador), “El Control de constitucionalidad en el derecho público y privado”, Córdoba, 2005.

BADENI, GREGORIO, “Derecho constitucional (Libertades y garantías)”, Buenos Aires, 1993.

— “Tratado de Derecho Constitucional”, Buenos Aires, 2005.

BARKER, ROBERT S., “La Constitución de los Estados Unidos y su dinámica actual”, Lima, 2005.

BARRAZA, JAVIER L., y otra, “El Jefe de Gabinete de Ministros”, Buenos Aires, 1999.

BEARD, CHARLES, “An economic interpretation of the Constitution of the U.S.”, New York, 1913.

BELLORIO CLABOT, DINO, “Tratado de Derecho Ambiental”, Buenos Aires, 1997.

BERCHOLC, JORGE (Director), “El Sistema Político e Institucional en la Argentina”, Buenos Aires, 2006.

334

- BIANCHI, ALBERTO, "Control de Constitucionalidad", Buenos Aires, 2002.
- "Las acciones de clase", Buenos Aires, 2001.
 - "Responsabilidad del Estado por su actividad legislativa", Buenos Aires, 1999.
 - "Una Corte liberal (La Corte de Alfonsín)", Buenos Aires, 2007.
- BICKEL, ALEXANDER, "The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at the bar of politics", Indianapolis, 1962.
- BIDART CAMPOS, GERMÁN J., "Ciencia política y ciencia del derecho constitucional, unidad o dualidad?", Buenos Aires, 1982.
- "Derecho de Amparo", Buenos Aires, 1961.
 - "Derecho Político", Buenos Aires, 1962.
 - "El régimen político. De la politeia a la res publica", Buenos Aires, 1979.
 - "Historia e ideología de la Constitución argentina", Buenos Aires, 1969.
 - "Lecciones Elementales de Política", Buenos Aires, 1973 y Lima, 2002.
 - "Los tratados internacionales y la Constitución Nacional", Buenos Aires, 1994.
 - "Manual de la Constitución Argentina", Buenos Aires, 1997.
 - "Teoría del Estado (Los temas de la Ciencia Política)", Buenos Aires, 1991.
 - "Tratado Elemental de Derecho Constitucional argentino", Buenos Aires, 1993 a 2005.
- BIDART CAMPOS, GERMÁN J., y CARNOTA, WALTER F., "Derecho Constitucional Comparado", Buenos Aires, 1998 y 2000.
- BIDART CAMPOS, GERMÁN J., y otro (Coordinadores), "A una década de la reforma constitucional", Buenos Aires, 2004.
- "El Derecho Constitucional del siglo XXI (Diagnóstico y Perspectivas)", Buenos Aires, 2000.
 - "Instituciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", Buenos Aires, 2001.
- BIDEGAIN, CARLOS MARÍA, "El Congreso de los Estados Unidos", Buenos Aires, 1950.

- BIELSA, RAFAEL, "Derecho Administrativo", tomo I, Buenos Aires, 1955.
- BOGDANOR, VERNON (Editor), "The British Constitution in the 20th. Century", Oxford, 2004.
- BORRAJO INIESTA, IGNACIO, "Federalismo y unidad económica. La cláusula de comercio de la Constitución de los Estados Unidos", Madrid, 1986.
- BRADSHAW, KENNETH, y PRING, DAVID, "Parliament and Congress", Londres, 1973.
- BYRCE, JAMES, "Constituciones rígidas y flexibles", Madrid, 1952.
- BUGLIOSI, VINCENT, "The Betrayal of America", New York, 2001.
- BURDEAU, GEORGES, "Derecho constitucional e instituciones políticas", Madrid, 1981.
- CABRERA ACEVEDO, LUCIO, "El Constituyente de Filadelfia de 1787 y la Judicial Review", México, 2005.
- CARBONELL, MIGUEL (Coordinador), "Derecho Constitucional", México, 2004.
- "En busca de las normas ausentes", México, 2003.
- CARNOTA, WALTER F. (Director), "Curso de Derecho Constitucional", Buenos Aires, 2001.
- "Derecho Federal (Sus implicancias prácticas)", Buenos Aires, 2005.
- CARNOTA, WALTER F., "Constitución de la Nación Argentina. Comentario General", Buenos Aires, 1995 y 1998.
- "Instituciones de Derecho Público", Buenos Aires, 2005.
- CARNOTA, WALTER F., y MARANIELLO, PATRICIO A., "Constitución de la Nación Argentina", Buenos Aires, 2007.
- "Participación ciudadana", Buenos Aires, 2006.
- CARPISO, JORGE, "Algunas reflexiones constitucionales", México, 2004.
- "Derechos Humanos y Ombudsman", México, 1993.
- CARRIÓ, GENARO, "Algunos aspectos del recurso de amparo", Buenos Aires, 1959.
- CELOTTO, ALFONSO, "El derecho juzga a la política (La Corte Constitucional de Italia)", Buenos Aires, 2005.
- COMADIRA, JULIO, "Derecho Administrativo", Buenos Aires, 1996.
- CHATELET, FRANCOIS y otros, "Histoire des Idées Politiques", Paris, 1982.

- CHAVES CASTILLO, RAÚL, "Juicio de Amparo", México, 1994.
- CHEVALLIER, JEAN-JACQUES, "Histoire de la Pensée Politique", tomo I, Paris, 1983.
- DE OTTO, IGNACIO, "Derecho Constitucional (Sistema de Fuentes)", Barcelona, 2001.
- DERSHOWITZ, ALAN, "Supreme Injustice", New York, 2001.
- DE VERGOTTINI, GUISEPPE, "Las transiciones constitucionales", Bogotá, 2002.
- DÍAZ RICCI, SERGIO, "Teoría de la Reforma Constitucional", Buenos Aires, 2004.
- DROMI, ROBERTO, "Derecho Administrativo", Buenos Aires.
- DUVERGER, MAURICE, "Instituciones políticas y derecho constitucional", Barcelona, 1970.
- DWORKIN, RONALD, "Liberalismo, Constitución y Democracia", Buenos Aires, 2003.
- EKMEKDJIAN, MIGUEL A., "Tratado de Derecho Constitucional", Buenos Aires, 1993-1999.
- EMMERICH, GUSTAVO, y otro (Coordinadores), "Tratado de Ciencia Política", Barcelona, 2007.
- ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, ELOY, "Código Procesal Constitucional", Lima, 2004.
- FAIREN GUILLÉN, VÍCTOR, "El Defensor del Pueblo —Ombudsman—", Madrid, 1982.
- FARBER, DANIEL, "Retained by the People", New York, 2007.
- FAVOREU, LOUIS, "Los tribunales constitucionales", Barcelona, 1994.
- FAVOREU, LOUIS, y otros, "La escritura del Poder Ejecutivo en la Constitución francesa de 1958", México, 2006.
- FAYT, CARLOS S., "Historia del Pensamiento Político", tomo I, Buenos Aires, 2004.
- "Supremacía constitucional e independencia de los jueces", Buenos Aires, 1994.
- FERNÁNDEZ SEGADO, FRANCISCO, "La justicia constitucional ante el siglo XXI: la progresiva convergencia de los sistemas americano y europeo-kelseniano", México, 2004.
- FERRER MAC-GREGOR, EDUARDO, "Interpretación Constitucional", México, 2005.

- FERREYRA, RAÚL GUSTAVO, "Sobre la Reforma Constitucional", Buenos Aires, 2006.
- FLEINER, FRITZ, "Instituciones de Derecho Administrativo", Barcelona, 1933.
- FRANZA, JORGE A., "Tratado de Derecho Ambiental", Buenos Aires, 2005.
- FUKUYAMA, FRANCIS, "State-building: Governance and World order in the 21st. Century", Ithaca, New York, 2004.
- GARCÍA BELAUNDE, DOMINGO, "El Habeas Corpus en el Perú", Lima, 1979.
- "La Constitución y su dinámica", Lima, 2006.
- GARCÍA BELAUNDE, DOMINGO, y FERNÁNDEZ SEGADO, FRANCISCO, "La jurisdicción constitucional en Iberoamérica", Madrid, 1997.
- GARCÍA BELSUNCE, HORACIO, "Las garantías constitucionales del contribuyente", Buenos Aires, 1992.
- GARCÍA DE ENTERRÍA, EDUARDO, y otro (Directores), "El Derecho público de fines de siglo", Madrid, 1997.
- GARCÍA HAMILTON, JOSÉ I., "Por qué crecen los países", Buenos Aires, 2006.
- GARCÍA PELAYO, MANUEL, "Derecho Constitucional Comparado", Madrid, 1999.
- GARCÍA TOMA, VÍCTOR, "Teoría del Estado y Derecho constitucional", Lima, 2005.
- GARRIDO FALLA, FERNANDO, "Tratado de Derecho Administrativo", vol. I, Madrid, 2002.
- GELLI, MARÍA ANGÉLICA, "Constitución de la Nación Argentina. Comentada y Concordada", Buenos Aires, 2001 y 2005.
- GILS CARBÓ, ALEJANDRA M., "Régimen Legal de las Bases de Datos y Habeas Data", Buenos Aires, 2001.
- GIULIANI FONROUGE, CARLOS M., "Derecho Financiero", Buenos Aires, 1977.
- GONZÁLEZ, FLORENTINO, "Lecciones de Derecho Constitucional", París, s/f.
- GOODE, STEPHEN, "The new Congress", New York, 1980.
- GORDILLO, AGUSTÍN, "Tratado de Derecho Administrativo", Buenos Aires, 1998.
- GOZAÍNI, OSVALDO A., "El derecho de amparo", Buenos Aires, 1998.
- GUIBOURG, RICARDO, y otros, "Introducción al conocimiento científico", Buenos Aires, 1991.

- HÄBERLE, PETER, "El Estado Constitucional", México, 2003.
- HAMILTON, ALEXANDER, MADISON, JAMES, y JAY, JOHN, "The Federalist Papers", New York, 1961.
- HARO, RICARDO, "El control de constitucionalidad", Buenos Aires, 2003.
- HAURIU, ANDRÉ, "Derecho Constitucional e instituciones políticas", Barcelona, 1971.
- HENKIN, LOUIS (Ed.), "The International Bill of Rights", New York, 1981.
- HERNÁNDEZ, ANTONIO M., "El 'caso Fayt' y sus implicancias constitucionales", Córdoba, 2001.
- IVANEGA, MIRIAM, "Principios de la Administración Pública", Buenos Aires, 2005.
- JEANNEAU, BENOIT, "Droit constitutionnel et institutions politiques", Paris, 1991.
- KELSEN, HANS, "El defensor de la Constitución", Madrid, 1995.
- "Teoría pura del derecho", Buenos Aires, 2000.
- LASALLE, FERDINAND, "¿Qué es una Constitución", Buenos Aires, 1984.
- LAVIÑA, FÉLIX, "Sistemas Internacionales de Protección de los Derechos Humanos", Buenos Aires, 1987.
- LEIVA FERNÁNDEZ, LUIS, "Fundamentos de Técnica Legislativa", Buenos Aires, 1999.
- LINARES QUINTANA, SEGUNDO V., "Acción de Amparo", Buenos Aires, 1960.
- "Derecho Constitucional e Instituciones Políticas", Buenos Aires, 1976.
- LOEWENSTEIN, KARL, "Teoría de la Constitución", Barcelona, 1979.
- LÓPEZ BOFILL, HÉCTOR, "Decisiones interpretativas en el control de constitucionalidad de la ley", Valencia, 2004.
- LÓPEZ GARRIDO, DIEGO, y otros (Directores), "Nuevo Derecho Constitucional Comparado", Valencia, 2000.
- LÓPEZ GUERRA, LUIS, "Introducción al Derecho Constitucional", Valencia, 1994.
- LÓPEZ GUERRA, LUIS, y AGUIAR DE LUQUE, LUIS (Eds.), "Las Constituciones de Iberoamérica", Madrid, 1992.
- LORENZETTI, RICARDO, "Las normas fundamentales del derecho privado", Santa Fe, 1995.
- "Teoría de la Decisión Judicial", Buenos Aires y Santa Fe, 2006.

- HÖCKL, MARÍA C., y otro, "Competencia y Atribuciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", Buenos Aires, 2006.
- HUERTAS, MARTA MARÍA MAGDALENA, "El modelo constitucional norteamericano en los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (1863-1903)", Buenos Aires, 2001.
- JESCH, DIETRICH, "Ley y Administración", Madrid, 1978.
- LAZZARINI, JOSÉ LUIS, "El juicio de amparo", Buenos Aires, 2003.
- MACHADO, JOSÉ DANIEL y otro, "Tutela Sindical", Buenos Aires y Santa Fe, 2006.
- MAIORANO, JORGE, "El Ombudsman -Defensor del Pueblo y de las Instituciones Republicanas", Buenos Aires, 1987.
- MARANIELLO, PATRICIO A., "Manual de despachos e interlocutorios judiciales", Buenos Aires, 2001.
- MARÍN GAMEZ, J.A., "Plusprotección ambiental y el art. 45 de la Constitución Española", Jaén, 1995.
- MARIENHOFF, MIGUEL S., "Tratado de Derecho Administrativo", tomo I, Buenos Aires, 1995.
- MAYER, OTTO, "Derecho Administrativo Alemán", Buenos Aires, 1954.
- MERINO MERCHÁN, JOSÉ FERNANDO y otros, "Lecciones de derecho constitucional", Madrid, 1997.
- MIDÓN, MARIO, "Decretos de Necesidad y Urgencia", Buenos Aires, 2001.
- MORELLO, AUGUSTO M., "Del proceso individual al proceso colectivo", La Plata, 1999.
- "Estudios de Derecho Procesal. Nuevas demandas. Nuevas respuestas", La Plata, 1998.
- MORELLO, AUGUSTO M., y CAFFERATTA, NÉSTOR A., "Visión procesal de cuestiones ambientales", Buenos Aires y Santa Fe, 2004.
- MORELLO, AUGUSTO M. y OTROS, "La justicia entre dos épocas", La Plata, 1983.
- MOSSET ITURRASPE, JORGE, "El Error Judicial", Buenos Aires y Santa Fe, 1999.
- NEUSTADT, RICHARD N., "Presidential Power", New York, 1980.
- NIETO, ALEJANDRO, "La Organización del Desgobierno", Barcelona, 1984.
- ONAINDIA, JOSÉ MIGUEL, "Instituciones de Derecho Constitucional", Buenos Aires, 2004.

- PARINI, PHILIPPE, "Les institutions politiques", Paris, 1984.
- PELLET LASTRA, ARTURO, "El poder parlamentario", Buenos Aires, 1995.
- "Historia política de la Corte (1930-1990)", Buenos Aires, 2001.
- PEREIRA PINTO, JUAN C., "Manual de Derecho Constitucional", Buenos Aires, 1978.
- PÉREZ GILHOU, DARDO, y otros, "Derecho Constitucional de la Reforma de 1994", tomo I, Buenos Aires, 1995.
- PÉREZ ROYO, JAVIER, "Curso de Derecho Constitucional", Madrid y Barcelona, 2005.
- PRIEUR, MICHEL, "Droit de l'Environnement", París, 1991.
- PUCCINELLI, OSCAR, "Protección de datos de carácter personal", Buenos Aires, 2004.
- QUIROGA LAVIÉ, HUMBERTO, y otros, "Derecho Constitucional Argentino", Buenos Aires, 2001.
- RIVERO, JEAN, "Droit Administratif", Paris, 1970.
- ROUSSEAN, JUAN JACOBO, "El contrato social", traducción de María José Villaverde, Barcelona, 1993.
- ROWAN, DONALD C., "El Ombudsman (El Defensor del Ciudadano)", México, 1986.
- RUBIO LLORENTE, FRANCISCO, "Derechos fundamentales y principios constitucionales (Doctrina jurisprudencial)", Madrid, 1995.
- SABSAY, DANIEL A., (Director), MARANIELLO, PATRICIO A. y otra (Coordinadores), "Derecho Constitucional. Análisis Jurisprudencial", Buenos Aires, 2002.
- SABSAY, DANIEL A., y ONAINDIA, JOSÉ MIGUEL, "La Constitución de los Argentinos", Buenos Aires, 1995.
- SAGÜES, NÉSTOR P., "Acción de Amparo", Buenos Aires, 1995.
- "Habeas Corpus", Buenos Aires, 1988.
- "La interpretación judicial de la Constitución", Buenos Aires, 1998.
- "Teoría de la Constitución", Buenos Aires, 2001.
- † AGESTA, LUIS, "Curso de Derecho Constitucional Comparado", Madrid, 1979.
- SÁNCHEZ VIAMONTE, CARLOS, "Manual de Derecho Constitucional", Buenos Aires, 1959.
- SARTORI, GIOVANNI, "Ingegneria costituzionale comparata", Bolonia, 1996.
- SCHWARTZ, HERMAN, "The struggle for constitutional justice in post-Communist Europe", Chicago, 2000.
- SHAW, MALCOLM N., "International Law", Cambridge, 2003.
- SOLA, JUAN V., "Derecho Constitucional", Buenos Aires, 2006.
- SPISSO, RODOLFO, "Derecho constitucional tributario", Buenos Aires, 2000.
- SPOTA, ALBERTO A., "Lo político, lo jurídico, el derecho y el poder constituyente", Buenos Aires, 1993.
- TOUGHARD, JEAN, "Historia de las Ideas Políticas", Madrid, 1975.
- TRAVIESO, JUAN A., "Colección de Análisis Jurisprudencial. Derechos Humanos y Garantías", Buenos Aires, 2002.
- VALADÉS, DIEGO, "Conversaciones académicas con Peter Häberle", México, 2006.
- "El control del poder", Buenos Aires, 2005.
- VALADÉS, DIEGO, y CARBONELL, MIGUEL (Coordinadores), "El Estado Constitucional", tomos I y II, México, 2006.
- VEGA, JUAN CARLOS, y otros, "Jerarquía constitucional de los tratados internacionales", Buenos Aires, 1996.
- VERNENGO, ROBERTO, "Curso de teoría general del derecho", Buenos Aires, 1986.
- VILLEGAS BASAVILBASO, BENJAMÍN, "Derecho Administrativo", tomo I, Buenos Aires, 1949.
- WADE, H. W. R., "Administrative Law", Oxford, 1961.
- XIFRA HERAS, JORGE, "Formas y Fuerzas Políticas", Barcelona, 1958.
- ZUCCHERINO, RICARDO, "Tratado de Derecho federal estadual y municipal", Buenos Aires, 1992.